

1500012-22.2021.8.26.0642

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: PAULO GUILHERME DE FARIA

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... usuário o responsável pelo patrocínio do tráfico de drogas, conduta, aliás, duramente combatida para a qual, não por acaso é dedicada figura típica que encerra dura resposta estatal ao criminoso (art. 33, Lei nº 11.343/06).

As sanções previstas para o delito em análise têm cunho sócio educativo, como a prestação de serviços a comunidade, a admoestação verbal ou comparecimento a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

1500012-22.2021.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500012-22.2021.8.26.0642

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICK JUNIOR DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO GUILHERME DE FARIA

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, §3º da Lei n.º 9.099/95.

Fundamento e decido.

Narra a denúncia que no dia 28/12/2020, por volta das 21h20min, na Rodovia SP-055, 78, km 76, Maranduba, nesta cidade, os réus tinham drogas em depósito, para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Acrescenta que foi encontrada dentro de uma mochila uma porção de maconha, com peso aproximado de 79,70g e 3 recipientes plásticos contendo restos de maconha e pontas de cigarro do entorpecente. Em uma segunda mochila foi encontrado um pote de vidro contendo 19,97g de maconha 'in natura' e papel de seda, comumente usado para confecção de cigarros. Na bolsa da corré Laíza foi encontrada uma porção de maconha com peso aproximado de 16,07g.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito foi plenamente comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão do entorpecente e laudo de exame químico-toxicológico, bem como pela prova oral colhida.

A autoria é incontroversa.

A testemunha de acusação Marcos disse que estava em patrulhamento no local quando sentiu odor de maconha. Abordou o réu que estava fumando um cigarro de maconha localizando na barraca em que estava juntamente com a corré Laíza outras porções de maconha e uma faca. A quantidade apreendida foi de aproximadamente 178 gramas, em frascos, e em um deles havia sementes. Na ocasião os réus alegaram que era para uso pessoal.

O réu Patrick, na fase policial (fl. 4), disse que ambos são usuários de maconha e trouxe quantia suficiente para passar duas semanas acampado com a ré Laíza que também confirmou tal versão (fl. 7)

Interrogados, o réu Patrick disse que o entorpecente encontrado lhe pertencia tendo apenas guardado na bolsa da ré Laíza enquanto nadava. Também havia maconha na mochila que estava na barraca, aproximadamente 75 g, além de um pouco de maconha natural. Disse que sua companheira também foi usuária de drogas e ela tinha conhecimento do entorpecente guardado em sua bolsa.

A ré também confirmou ter a droga para consumo pessoal.

O quadro probatório é sólido e demonstra em seu conjunto a prática criminosa.

Desse modo, impõe-se a condenação dos réus como incursos no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, por se afigurar a medida mais justa e adequada às circunstâncias fáticas do caso concreto.

O uso de substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, continua sendo, na legislação pátria (art. 28 da Lei 11.343/2006), fato típico, ilícito e culpável.

O legislador apenas afastou as penas corporais do preceito secundário deste delito, sem, contudo, bani-lo da seara do Direito Penal.

Nesse sentido:

POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - Pretendida absolvição ante o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06. Inadmissibilidade. Vigente legislação penal especial. Matéria de repercussão geral pendente de exame. Precedentes do STJ e STF quanto a constitucionalidade do dispositivo - Recurso improvido - 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Apelação n. 0022543-22.2014.8.26.0320 Des. Rel. Newton Neves Julgado em 14/03/2017 - Data de registro: 15/03/2017.

Ademais, "a pequena quantidade de tóxico apreendida em poder de quem a detém para uso próprio tipifica a conduta. Dessa forma, não se pode pretender a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela, uma vez que se trata de delito de perigo abstrato" (STF, HC 82.324-6-SP, 1ª T., j 15-10-2002, rel. Min. Moreira Alves, DJU de 22-11-2002, RT 812/490).

E nem se diga pela atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância ou por suposta ausência de lesão a bem jurídico que não pertença

exclusivamente aos réus. É o usuário o responsável pelo patrocínio do tráfico de drogas, conduta, aliás, duramente combatida para a qual, não por acaso é dedicada figura típica que encerra dura resposta estatal ao criminoso (art. 33, Lei nº 11.343/06).

As sanções previstas para o delito em análise têm cunho sócio educativo, como a prestação de serviços à comunidade, a admoestação verbal ou comparecimento a programa ou curso.

No tocante à dosimetria da pena, observo que o réu Patrick é reincidente, conforme se vê de fls. 140/144 (art. 155, §4º, II do CP e art. 157 do CP). Não se pode beneficiar o réu apenas com a aplicação isolada de medida de advertência, por expressa vedação legal. Assim, fixo a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 5 meses.

A FA da ré Laíza indica que foi anteriormente processada perante o Juizado Especial Criminal de Nova Odessa, sendo beneficiada com a suspensão condicional do processo. Nesse particular, entendo mais adequada a imposição da pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar Patrick Júnior da Silva como incurso no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 5 meses. Ainda, condeno Laiza Paes do Espírito Santo como incurso no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de advertência sobre os efeitos nocivos do uso de entorpecentes.

Sem condenação em custas e despesas processuais, incabíveis nas sentenças condenatórias proferidas nos Juizados Especiais Criminais (Lei Estadual nº 11.608/2003, art. 4º, §9º).

PIC.

Ubatuba, 31 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA